

1503689-51.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... satisfatoriamente a existência do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Estavam todas no carro de Rodrigo quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o roubo. Os autores exigiram a entrega do veículo e foram prontamente atendidos. Além do carro foram subtraídos os celulares da vítima André, de Lorena e, pouco mais a frente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503689-51.2021.8.26.0548 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503689-51.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2315954/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 21498048 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3856/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2315954 - 09º D.P. CAMPINAS, 3856/21/942 - 09º D.P. CAMPINAS, 2315954/2021 - 09º D.P.

CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DE SOUZA RAMOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FELIPE AGUILERA DA SILVA, em 30.11.2021, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (fls. 01/04).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 19.11.2021, por volta das 23:30 horas, na rua Terezinha Sotero da Silva, 485, chácara São José, nesta cidade e comarca, os Réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para si,

mediante grave ameaça, o veículo Chevrolet/Onix, placas DAR9D29/Campinas e um aparelho de telefonia celular Sansung, pertencentes à vítima Rodrigo de Lima Silva, um aparelho de telefonia celular Sansung, de propriedade da vítima Andre Santos de Andrade, e um aparelho de telefonia celular Sansung, pertencente à Lorena Joice Carvalho de Andrade.

A denúncia foi recebida, os Réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 139/141, 161/164 e 169/172).

Ausentes hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 192/196).

Em audiência foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e, ao final, os Réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação dos Réus nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição dos Réus alegando fragilidade probatória. Por fim, requereu a liberação do veículo apreendido.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares, passo ao mérito.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do boletim de ocorrência às fls. 15/18, autos de exibição e apreensão às fls. 19/22, autos de entrega às fls. 23/25 e documentos encaminhados pela Polícia Militar às fls. 262/286.

A autoria é igualmente certa.

Em solo policial, a vítima Rodrigo de Lima Silva declarou que conduzia seu veículo, acompanhado de André e Lorena, quando uma motocicleta com dois indivíduos se aproximou da porta do motorista. Os autores anunciaram o roubo, mandaram que todos descessem e entregassem o veículo, além de levar o celular de cada um deles. Comunicou o ocorrido a uma viatura da polícia militar que, logo em seguida, passou pelo local. Posteriormente, recuperou seu veículo e seu celular.

Em Juízo, recordou-se que eram dois homens, um magro e um mais “fortinho”. Na forma do artigo 226 do CPP reconheceu ambos os Réus como sendo os autores do delito; Samuel quem pilotava a moto e Felipe quem realizou a abordagem e pegou os pertences. Quanto aos fatos, ratificou a versão apresentada em solo policial. Os autores simularam estar armados e pediram a entrega do carro; assim o fez. Subiu a rua com seu celular e os autores o seguiram, a fim de subtrair seu celular. Os Réus também subtraíram os celulares da Lorena e do André. Policiais que estavam em uma viatura perceberam o ocorrido e já saíram em perseguição. Eles localizaram os autores cerca de quarenta minutos depois; todos os bens foram recuperados. Seu veículo havia sido abandonado. Os autores jogaram a moto em cima dele para subtrair seu celular. Indagado pela acusação, respondeu que as pessoas presas estavam com as

mesmas roupas das que realizaram a abordagem. Indagado pela defesa, respondeu ter feito reconhecimento fotográfico; que ambos os autores estavam de capacete.

No mesmo sentido foram as declarações de André Santos de Andrade e Lorena Joice Carvalho de Andrade em solo policial. Eles estavam no banco traseiro do veículo de Rodrigo e também tiveram seus celulares subtraídos, sendo posteriormente recuperados.

Em Juízo, André recordou-se que um dos autores era claro e mais gordinho; o outro estava na moto, de capacete. Na forma do artigo 226 do CPP reconheceu o Réu Samuel. Quanto aos fatos, corroborou a versão de Rodrigo. Fez reconhecimento fotográfico e pessoal em delegacia. Os fatos ocorreram em torno das 22h30 e se dirigiram até a delegacia em menos de uma hora. Quem ingressou no veículo Onix não usava capacete. Indagado pela defesa, respondeu que primeiro viu fotografias e, depois, os autores pessoalmente, sendo que não havia mais ninguém ao lado deles.

Em Juízo, Lorena apenas se recordou que um dos autores era mais "fortinho" e outro mais magro. Na forma do artigo 226 do CPP, não reconheceu nenhum dos indivíduos. Narrou os fatos de modo semelhante. Indagada pela defesa, respondeu não se recordar onde os policiais encontraram seu celular.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente e segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos." (JUTACRIMSP - AC - Rel.Celso Limongi - JUTACRIM 94/341).

Ressalto, antes de prosseguir, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Em solo policial, os policiais militares Deive Almeida Berselli e Paulo Rocha Silva relataram que estavam em patrulhamento quando algumas pessoas que estavam na calçada acenaram, falaram e fizeram gestos de que tinham sido roubadas por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. As vítimas também mostraram os veículos onde os autores estavam, eis que ainda estavam próximos à viatura. O condutor da motocicleta e o condutor do veículo Onix evadiram-se em direções diferentes, razão pela qual optaram por acompanhar o Onix. Em dado momento perderam o veículo Onix de vista, mas, posteriormente encontraram tanto ele como a motocicleta estacionados na rua. Deram continuidade ao patrulhamento pelo bairro e resolveram abordar dois ocupantes de um veículo Uno. Em revista veicular foram localizados dentro do lixo cinco celulares, três deles pertencentes às vítimas e dois aos roubadores. Indagados, os Réus afirmaram que apenas deram carona aos prováveis roubadores.

Em Juízo, Paulo ratificou a versão apresentada em solo policial, esclarecendo que as vítimas apontaram em direção ao veículo Onix e a uma motocicleta. Indagado pela acusação, respondeu que os veículos foram localizados em um bairro vizinho ao dos fatos, onde os Réus moravam. Os Réus negaram os fatos. Indagado pela defesa, respondeu que localizaram os Réus cerca de um minuto depois de eles terem abandonado os veículos. Não houve reconhecimento formal em solo policial. Os Réus permaneceram em silêncio em solo policial.

Em Juízo, após ser alertado desse direito, Samuel declarou que ele e o Felipe estavam em frente a sua residência, dentro do seu Uno e consumindo bebida alcoólica, por volta das 23h. Nesse momento os policiais lhes abordaram e os levaram para delegacia, onde também foram apresentados três celulares. Indagado pela acusação, respondeu não conhecer os policiais, mas, já foi abordado por eles. Indagado pela defesa, respondeu que seu veículo não possui lixo no câmbio; que não passou por reconhecimento em solo policial.

Felipe também relatou que estava tomando drinks junto com o Samuel, no interior do veículo Uno e na frente da casa dele. Os policiais chegaram, realizaram a abordagem e revista veicular. A motocicleta foi encontrada no quintal de sua residência, que era próxima. Os três celulares foram apresentados em delegacia. Indagado pela acusação, respondeu que os mesmos policiais haviam lhe abordado algumas semanas antes e falaram que iriam forjar um flagrante. Indagado pela defesa, respondeu que os policiais ingressaram sem autorização em sua residência para apreender a moto; que não passou por reconhecimento na fase policial; que somente estavam com seus próprios celulares.

A ação penal é procedente.

Os relatos das vítimas foram coerentes e demonstraram satisfatoriamente a existência do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Estavam todas no carro de Rodrigo quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o roubo. Os autores exigiram a entrega do veículo e foram prontamente atendidos. Além do carro foram subtraídos os celulares da vítima André, de Lorena e, pouco mais a frente, o de Rodrigo, tendo este relatado que jogaram a moto em cima dele nesse momento.

Uma viatura da polícia militar passava pelo local e iniciou acompanhamento de imediato. Tanto a motocicleta como o veículo Onix foram abandonados e, instantes depois, os policiais encontraram os Réus no interior do veículo Uno, defronte à residência de Samuel.

Os Réus foram abordados menos de uma hora depois, em bairro vizinho ao local dos fatos. No interior do veículo Uno, mais precisamente dentro do lixinho que fica no câmbio, foram localizados os aparelhos celulares das três vítimas.

Além das circunstâncias acima mencionadas, ressalta-se que uma das vítimas reconheceu ambos os Réus em juízo, enquanto outra reconheceu o Réu Samuel, na forma do artigo 226 do CPP. Eventual ausência de formalização do reconhecimento efetuado em solo policial em nada invalida o ato judicial, ao contrário, apenas corrobora que as vítimas de fato se lembravam dos autores que as roubaram.

Ainda, conforme salientado pelo Ministério Público, duas das vítimas confirmaram que as roupas dos acusados eram as mesmas dos indivíduos que praticaram o roubo.

Assim, as negativas dos Réus e as menções de flagrante forjado não se sustentam,

eis que houve reconhecimento pessoal efetuado por duas vítimas que não os conheciam, localização de parte dos bens subtraídos no interior do veículo de Samuel - onde ele e Felipe estavam -, tudo isso pouco tempo depois do roubo.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada pelas palavras das vítimas e das testemunhas.

Por fim, deve ser reconhecido o concurso formal de delitos, porquanto os autores subtraíram os celulares de três vítimas distintas, sendo que cada qual estava na posse de seu respectivo aparelho, além de terem subtraído o veículo de Rodrigo.

Diante das provas produzidas pelo Ministério Público, confirmando a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado aos Réus, mediante concurso de agentes, por três vezes, em concurso formal de delitos, entendo ser procedente a pretensão punitiva estatal manifestada nestes autos.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade do crime de roubo é normal à espécie, não extrapolando daquilo que já prevê a figura típica. Os Réus não possuem Maus antecedentes, eis que as condenações ostentadas caracterizam Maus antecedentes. Saliento ainda que não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, e aqui considero que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, mas aos demais aspectos, razão pela qual não podem repercutir negativamente na fixação da pena base. Os motivos são normais à espécie (enriquecimento sem causa), as consequências do crime foram reduzidas e a vítima em nada contribuiu para o delito.

Com base nisso, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal, para cada um dos Réus.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência no tocante a ambos os Réus. Samuel ostenta três condenações anteriores e definitivas, enquanto Lucas ostenta duas, porém, uma delas também pelo delito de roubo. Assim, as penas provisórias de ambos são elevadas em 1/5, passando a 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na terceira e última fase, há a causa de aumento de pena consistente em concurso de agentes. Por conseguinte, acresço 1/3 a pena, que fica fixada em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na forma do artigo 70 do Código Penal e, sendo três as vítimas, acresço 1/5 a pena de ambos, que fica definitivamente fixada em 7 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão e 19 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Para o cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo segundo do Código Penal, fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência de ambos.

Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, já que, havendo violência ou grave ameaça, ausentes estão os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque não houve pedido expresso nesse sentido e em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, não há valor mínimo a ser fixado para reparação dos danos sofridos pela vítima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR:

a) SAMUEL DE SOUZA RAMOS, incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão e 19 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado;

b) FELIPE AGUILERA DA SILVA, incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão e 19 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual dos Réus - ao contrário, a responsabilidade penal deles foi confirmada por esta sentença -, em razão da intensa reprovabilidade que o crime de roubo representa, causando instabilidade social e requerendo resposta firme do Estado e, por fim, ressaltando-se a reincidência de ambos os Réus em delitos contra o patrimônio, nego-lhes o direito de apelar em liberdade.

O veículo Fiat/Uno poderá ser restituído a quem comprovar a propriedade e sem cobrança de taxas, ficando afastada qualquer restrição judicial, porque não foi utilizado para prática do crime. Fica a cargo da Autoridade Policial a análise administrativa sobre a liberação.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA